

1511873-83.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... aplicar-se o mesmo aumento em um roubo em concurso de agentes, em um roubo de veículo automotor que venha a ser transportado para outra unidade da federação, outro Estado, e um roubo com restrição da liberdade das vítimas. A severidade deste último caso, em meu sentir, é significativamente mais acentuada e deve ser considerada no momento de aplicar o percentual de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (11) 2868-7177, São Paulo-SP - E-mail: sp30cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1511873-83.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2130995/2021 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 17902447 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 1674/21/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2130995 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO e outros

Vítima:

B S D S S e outros

Artigo da Denúncia:

*

Aos 18 de abril de 2022, às 14:00h, na sala de audiências virtual da 30ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Comarca DE SÃO PAULO, Estado de São Paulo, pelo meio previsto no Comunicado CG nº 284/2020, com utilização da plataforma Microsoft Teams sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Marcus Alexandre Manhães Bastos, comigo Assistente Judiciário ao final assinado, compareceram a Promotora de Justiça Dra. Letícia Stuginski Stoffa e o réu Igor Mateus de Souza Rise, acompanhado de seu defensor constituído, Dr. Sérgio Damasceno Leite (OAB/SP nº 416.168). Presente a vítima Bruno Soares da Silva Santos. Ausente a vítima Michel Chagas da Silva. Retomados os trabalhos nos autos do processo

criminal em epígrafe, com as formalidades legais, a MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência virtual em continuação e foi então ouvida a vítima presente, cujas declarações foram colhidas por meio audiovisual, pelo sistema de captação de áudio e vídeo do Microsoft Teams. Na sequência, pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da vítima Michel, o que foi homologado pelo Juízo. Em seguida, o réu foi interrogado, também pelo sistema de gravação de áudio e vídeo do Microsoft Teams, sendo a ele dada a oportunidade de se entrevistar reservadamente com seu defensor antes da realização do ato. Indagado às partes sobre eventuais diligências nos termos do artigo 402 do CPP, nada foi requerido. Diante disso, pelo MM. Juiz de Direito foi declarada encerrada a instrução. Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, foi dito: MM. Juiz, O réu IGOR MATEUS DE SOUZA RISE foi denunciado e está sendo acusado pelo delito previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal porque, no dia 13 de maio de 2021, por volta das 09h10, na Rua Jacinto Pereira, altura do nº 580, bairro Jaraguá, nesta cidade e comarca de São Paulo, previamente ajustado com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida simulação de porte de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas Bruno Soares da Silva Santos e Michel Chagas da Silva, e durante estado de calamidade pública causada pela pandemia do Covid-19, tentaram subtrair, em proveito próprio, um veículo modelo "Renault/Master CH Cabine", de placas GDA0C48, bem como uma carga de sofás avaliada em R\$8.530,80 (oito mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos), pertencentes à empresa vítima Transportadora Freta Tudo, representada por Michel, sendo certo que o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado. A denúncia foi recebida em 24 de maio de 2021 pela decisão de fls. 78/79. O réu foi citado a fls. 134, apresentando resposta à acusação a fls. 93/98. Designada audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e outras duas testemunhas arroladas na denúncia, sendo o réu, ao final, interrogado. É o breve relato. Passo a me manifestar. Entendo que a pretensão penal punitiva mereça ser julgada procedente. A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 01/04, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 17/19, bem como pelas demais provas orais. A autoria também é certa. O réu, na Delegacia de Polícia, confessou o delito (fls. 11). Em juízo, o réu modificou sua versão, dizendo que estava sozinho quando decidiu abordar as vítimas em um caminhão. A vítima Bruno Soares da Silva Santos, em juízo, voltou a reconhecer o acusado como sendo o autor do crime. Disse que ele lhe abordou, na companhia de seu colega, que dirigia o caminhão. Em determinado momento, parou no farol e o réu se aproximou, simulando porte de arma de fogo, e anunciou o roubo. Em seguida, ele entrou na cabine e ordenou que o motorista mudasse o trajeto e o levasse até determinado local. Contudo, passados de cinco a dez minutos, uma viatura da Polícia Militar abordou o caminhão, momento em que o réu admitiu a prática delitativa, sendo preso em flagrante. O caminhão carregava diversos sofás. Durante o trajeto, notou que o acusado conversava com outras pessoas sobre o roubo, pois estaria combinando o transbordo, sendo certo que somente após isso ele e o motorista do caminhão seriam liberados. O policial militar Marco Antônio, em juízo, afirmou que estava em patrulhamento quando se depararam com um pequeno caminhão com alguns ocupantes dentro da cabina. Assim que estes os viram, demonstraram nervosismo. Decidiram pela abordagem e conversaram com todos eles. O motorista alegou que o acusado saiu de um veículo Corsa que encostou no caminhão, aproximando-se dele e anunciando o assalto. O réu ainda entrou na cabine e o mandou dirigir para determinado local. Durante a abordagem, o réu admitiu a prática delitativa, dizendo que estava levando o caminhão até certo lugar para fazer o transbordo da carga. Não foi encontrado armamento com o réu ou dentro do caminhão, tendo as vítimas dito que houve simulação do porte de arma de fogo. No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Guilherme em juízo, que acrescentou que o réu estaria acompanhado de outros indivíduos, que não foram localizados, mas que estava em contato com eles pelo celular. As vítimas ainda disseram que estavam sob o poder do acusado há aproximadamente dez minutos. O caminhão transportava carga de sofás. Logo, não há dúvidas da ocorrência do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, devendo ser o réu condenado. Em relação à pena, verifico que o acusado é

reincidente específico e estava em regime aberto quando voltou a cometer novo delito, conforme certidão de fls. 31. Logo, deve incidir a respectiva agravante, majorada em ao menos um terço diante da prática do mesmo crime pelo acusado. Ainda reforço que não deve ser a agravante da reincidência compensada integralmente com a atenuante da confissão, pois além da admissão do fato não ter sido integral (o réu negou ter agido em concurso de pessoas), ele ainda praticou o crime durante cumprimento de pena em regime aberto e após ter sido condenado definitivamente pela prática do mesmo delito. Logo, como a reincidência é circunstância preponderante, conforme determina o artigo 67 do Código Penal, não deverá ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. O crime foi praticado por concurso de agentes e mediante restrição da liberdade da vítima, devendo uma das causas configurar a majorante prevista no artigo 157, enquanto a outra servir como circunstância judicial desfavorável. Em relação à tentativa, por ter o acusado praticado a maioria dos atos executórios, requeiro que a diminuição da pena seja feita na fração mínima cominada, de um terço. Por fim, considerando que a restrição da liberdade da vítima no roubo torna o crime hediondo, requeiro que o regime inicial de cumprimento de pena seja o fechado. Ante o exposto, aguarda o Ministério Público a procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Dada a palavra à Defesa, foi dito: MM. Juiz, requeiro a apresentação de memoriais em apartado, que encaminho por e-mail, nesta oportunidade. Por fim, pelo MM. Juiz de Direito foi proferida sentença, nos termos que segue: IGOR MATEUS DE SOUZA RISE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, no dia 13 de maio de 2021, por volta das 09 horas e 10 minutos, na Rua Jacintho Pereira, nº 850, bairro Jaraguá, nesta capital, previamente ajustado, em concurso de agentes e unidade de designios com "Maicon", "Diego" e outro indivíduo não identificado, tentaram subtrair para proveito comum, mediante grave ameaça exercida pela simulação de porte de arma de fogo, bem como com restrição da liberdade das vítimas Bruno Soares da Silva e Michel Chagas da Silva, durante estado de calamidade pública causada pela pandemia da Covid-19, um veículo Renault / Máster CH Cabine, além de uma carga de sofás, avaliada em R\$ 8.530,80, pertencentes à sociedade empresária Transportadora Freta Tudo, representada por Michel, não se consumando o crime de roubo por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. De acordo com a denúncia, IGOR, Maicon e Diego se reuniram para o fim de cometer o crime de roubo de carga e, a bordo de um veículo GM / Corsa, passaram a seguir o veículo Renault / Máster visado. Em certo momento em que Michel reduziu a velocidade, por conta de um sinal vermelho, IGOR, desembarcou, se aproximou do veículo visado e, simulando portar arma de fogo, anunciou o assalto. Em seguida, o acusado ingressou no Renault, determinou às vítimas que desativassem o GPS e indicou o trajeto a ser seguido, ameaçando-os de atirar caso se recusassem a seguir sua orientação. O acusado disse, ainda, aos ofendidos, ainda, que estavam sendo acompanhados por outro veículo e que desembarcariam as mercadorias em local que indicaria. Entretanto, quando estavam na Rua Jacintho Pereira, altura do nº 850, Michel visualizou uma viatura policial e, aproveitando-se de momento de distração do acusado, que falava com seus comparsas pelo telefone, sinalizou aos policiais que, de pronto, realizaram abordagem. O acusado foi preso em flagrante delito e, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, confessou os fatos. Por ocasião da análise judicial da regularidade formal do flagrante, a prisão foi convertida em preventiva (fls. 43-46). A denúncia foi recebida às fls. 78-79. Regularmente citado, o acusado apresentou resposta à acusação, às fls. 93-98. Posteriormente, em audiência de fls. 206-208, foi revogada a prisão preventiva do acusado, diante do largo espaço de tempo de permanência do acusado preso sem que se conseguisse encerrar a instrução processual, com a fixação de medidas cautelares em substituição. Durante a instrução processual, foram colhidos os relatos dos Policiais Militares Guilherme Ribeiro de Carvalho e Marco Antonio da Silva Mota, bem como da vítima Bruno Soares

da Silva Santos. Por último, o acusado foi interrogado. As partes se manifestaram em alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. Da cuidadosa análise do processado, verifica-se a procedência do pedido inicial, impondo-se a condenação do

acusado, nos termos da denúncia. Com acerto, a materialidade delitiva está devidamente comprovada nos autos, a partir do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05-06), do Boletim de Ocorrência (fls. 01-04), do Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 17-19), bem como pela prova oral colhida. A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório. Ao prestar depoimento em Juízo, o Tenente Policial Militar Guilherme Ribeiro de Carvalho afirmou que estavam em patrulhamento pela via, quando o caminhão da transportadora veio de frente à viatura. Perceberam movimentação estranha na cabine. Efetuaram abordagem e conversaram com o motorista e os outros dois que estavam no veículo. O motorista relatou que era o entregador e que um dos indivíduos era seu auxiliar. Ainda, disse que IGOR havia ingressado no caminhão, anunciando o assalto, sempre demonstrando estar armado. Na abordagem, contudo, não localizaram nenhuma arma. IGOR afirmou que estava envolvido sim com o roubo. Havia outros dois indivíduos na prática do crime, mas não foram identificados. Havia pouco tempo que IGOR tinha entrado na cabine do caminhão, com o anúncio do roubo, algo que estima entre dez ou quinze minutos. O caminhão estava com mercadorias, uma carga de móveis, de sofás. O acusado disse que estava com outros dois indivíduos em um veículo e somente ele ingressou na cabine. Eles se encontrariam em algum lugar. Ele mantinha contato por telefone com os outros dois durante o assalto. IGOR confessou espontaneamente os fatos, explicando que estava junto com os outros dois momentos antes do crime, bem como que estava, durante o assalto, em contato telefônico com esses outros dois. No mesmo sentido, o relato do Policial Militar Marco Antonio da Silva Mota, a afirmar que estavam em patrulhamento e se depararam com um caminhãozinho, com três ocupantes dentro da cabine, com algum sinal de nervosismo. Efetuaram abordagem. Conversaram com os ocupantes e o motorista disse que IGOR, com outras pessoas, encostou com um veículo da marca Corsa. IGOR desembarcou, se aproximou anunciando o assalto e ingressou na cabine, determinando a tomada de outro rumo. O motorista disse que IGOR havia iniciado o roubo poucos minutos antes. Não encontraram arma com IGOR. Na abordagem, não havia escolta por outro veículo. As vítimas confirmaram que o acusado era o autor dos fatos. Relataram, também, que o acusado simulava estar armado. O acusado relatou aos policiais que havia cometido o roubo e que estava levando o caminhão para outro local, aonde fariam a transferência da carga. Ainda, a vítima Bruno Soares da Silva Santos relatou que estava com Michel seguindo para fazer uma entrega. Assim que pararam em um sinal, "do nada", o acusado abriu a porta do carro e entrou, anunciando o assalto. Não viu arma de fogo, mas ele colocava a mão na cintura, simulando estar armado. O acusado estava falando ao telefone com outra pessoa e disse que havia um carro seguindo a van em que estavam. A ligação que o acusado mantinha com terceira pessoa parecia se referir ao roubo em andamento. Permaneceram com o acusado dentro do caminhão por certo tempo, cerca de cinco a sete minutos, e se dirigiram para a "quebrada". Michel é seu patrão e estava dirigindo o caminhão. O acusado indicava o rumo que Michel deveria seguir. Quando se depararam com os policiais, Michel já parou o veículo e foram abordados pela Polícia Militar. Diante dos policiais, no momento da abordagem, o acusado confessou a prática delitiva. Reconhece o acusado aqui presente como sendo o que o assaltou. Ao ser interrogado, o acusado confirmou ter praticado a tentativa de roubo. Apenas, negou a participação de outras pessoas. Disse que acordou pela manhã e foi procurar serviço. Estava andando pela rua. Sua esposa estava grávida e estava desesperado para obter dinheiro. Nesse momento, em que caminhava, o caminhão parou ao seu lado. Naquele momento, resolveu roubar o caminhão que havia parado no sinal. Abriu a porta do veículo e adentrou, dizendo aos dois que estavam no interior do carro que não queria nada deles e que só tinha interesse no que pertencia à empresa, se referindo à carga. Nega que estivesse na companhia de outras pessoas e que estivesse à bordo de um Corsa Sedan. Pretendia vender a carga, o sofá e a cama. Afirma que tentou ligar para algumas pessoas, mas não conseguiu falar com ninguém. Não falou com ninguém enquanto estava no caminhão. Como não conseguiu falar com ninguém que pudesse ajudá-lo com a carga, desistiu do roubo e pediu que parassem para descer do veículo. Porém, o motorista ainda andou mais um pouco e parou diante da polícia militar e foi preso. Como se verifica, a confissão do acusado, ao lado dos relatos da vítima e dos Policiais Militares são consistentes e revelam a

efetiva prática do crime de tentativa de roubo pelo acusado, não subsistindo nenhuma dúvida quanto à autoria delitiva. Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos. Neste sentido, a lição de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos". Ainda, colha-se a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia". Demais disto, há de se dar crédito à versão fornecida pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes, tratando-se de pessoa desinteressada, não tendo nenhum motivo para incriminar gratuitamente o acusado. Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004: Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel. Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186) – grifos nossos. "Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor – Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver. 427.712/1 – Rel. Carlos Biasotti – j. 22.05.2003 – Rolo/flash 2004/218) – grifos nossos. Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Nesse sentido, vem decidindo o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (RT 616/286-7). A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, está muito bem delineada nos autos, sendo relevante anotar, acima de tudo, o depoimento da vítima Bruno, em Juízo, a afirmar que o acusado mantinha contato telefônico com terceira pessoa, tratando especificamente do desenvolvimento do roubo, a fim de realizar a descarga dos bens transportados. Demais disto, não se pode recusar a assertiva dos Policiais Militares, a relatar que o acusado teria confirmado que estaria praticando o delito com participação de mais dois agentes. E, de fato, não colhe a alegação do acusado de que deliberou praticar sozinho o roubo de carga e que somente no caminho passou a telefonar para outras pessoas para verificar se poderiam auxiliá-lo com a carga. Rematada inocência supor que estaria pretendendo subtrair cargas, cuidar de vítimas, ao mesmo tempo, desembarcar carga de sofás, para, por evidente, colocar em algum outro veículo. Não, não há como creditar veracidade à assertiva de que estava sozinho. De todo modo, o que é importante é o fato de que a vítima assinalou, de modo firme, que o acusado mantinha conversa por telefone com outras pessoas, tratando do desenvolvimento daquele roubo, ficando evidente que trabalhavam em conjunto na ação delitiva. Anote-se, acima de tudo, a total desnecessidade de identificação de coautores para reconhecer o concurso de agentes e fazer incidir a majorante em questão, colacionando-se, neste sentido, excerto dos seguintes julgados: TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134). TJSP: "Roubo qualificado. Concurso de pessoas. Nexa psicológico. Falta de identificação do parceiro. Irrelevância. A falta de identificação do parceiro não afasta o reconhecimento da

aludida qualificadora" (RT 736/629). Também restou demonstrada a causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do artigo 157 do Código

Penal (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade). Infere-se de todo o conjunto probatório que as vítimas Michel e Bruno permaneceram restringidas da liberdade no interior do caminhão, até a abordagem dos policiais militares, que, então, as libertaram. Na pena de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Direito Penal, 6ª Edição, Editora RT: "(...) teve o legislador por finalidade punir mais gravemente o autor do roubo que, além do mínimo indispensável para assegurar o produto da subtração, detém a vítima em seu poder". Ainda, conforme julgado extraído do Código Penal Comentado, Rogério Greco, 4ª edição, Editora Impetus: "Impõe-se o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do CPB, se verificado que os agentes restringiram a liberdade de ir e vir das vítimas, mantendo-as em poder deles, sob a mira de arma de fogo, sendo irrelevante o tempo que tal situação haja perdurado". (TJMG, AC 1.0223.04.147021-0/001, Rel. Vieira de Brito, DJ 16/12/2006). Confirmada, pois, a materialidade e autoria delitiva, passo à fixação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal. Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, com apoio em posicionamento jurisprudencial, do que nos dá mostra o decisum do Colendo Superior Tribunal de Justiça, contido no HC nº 316.139 / DF, em voto do Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, a afirmar que nos crimes de roubo com duas ou mais majorantes, uma delas deve ser aplicada como causa de aumento de pena e as demais como circunstâncias judiciais desfaoráveis, na primeira fase de fixação, reputo necessário que a pena-base seja estabelecida acima do mínimo legal. Com acerto, verifica-se maior reprovabilidade na conduta do agente, ao praticar o delito em concurso de agentes, o que implementa a viabilidade de sua realização, do que quando empreendido por uma só pessoa, tudo a exigir resposta mais firme da Justiça Criminal. Desta forma, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. Em segunda fase, reconheço a circunstância agravante da reincidência, bem como a presença da atenuante da confissão. Com acerto, de um lado, ao firmar análise sobre a certidão do distribuidor criminal (fls. 30-31) e folha de antecedentes (fls. 27-29), colhe-se que, ao tempo dos fatos destes autos, o acusado já registrava condenação transitada em julgado, o que determina o incremento da pena, e, de outra medida, o acusado confessou a prática delitiva ao ser interrogado em juízo, o que é fator atenuante da pena. Ocorre, porém, que o contexto da confissão deve ser analisado, neste caso, com parcimônia, não se revelando legítima a simples compensação entre agravante e atenuante. Primeiro, porque tenho por certo que, de modo geral, a reincidência é circunstância preponderante em relação à confissão do crime, sobretudo em casos de flagrante delito, o que já determinaria a necessidade de haver algum incremento na pena, ao final da análise das duas situações, nesta segunda fase de aplicação. Para além disto, nesta causa, o acusado, ao confessar o delito, negou que tivesse agido em concurso de agentes, pretendendo com isto afastar a majorante do roubo em concurso e, para piorar, ainda, na parte final de seu interrogatório, afirmou que procurava ajuda de pessoas conhecidas, via contatos telefônicos, para descarregar a carga do caminhão e, como não obteve êxito, estando sem ajuda, afirmou ter desistido de prosseguir no crime. Sua confissão foi bastante sofrida, em verdade, não contribuindo em quase nada com a elucidação da causa e revelando pouca predisposição a reconhecer plenamente a falta incorrida. Desta forma, o sopesar de agravante e atenuante, neste caso, importa no necessário aumento de fração maior da pena, para, após, aplicar redução percentual menor. Destarte, em razão da agravante, majora-se a pena em 1/4 e, em seguida, observada a atenuante, reduz-se em uma sexta parte, na forma seguinte: aumenta-se a pena em 1/4 em razão da reincidência, a totalizar 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, e, na sequência, ante a confissão, ainda que parcial, reduz-se a pena em 1/6, a alcançar a pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em 2/5, em razão da majorante da restrição da liberdade das vítimas, prevista no inciso V, do § 2º, do artigo 157,

do Código Penal. Justifica-se o incremento mais acentuado, porquanto esteja sendo aplicada causa majorante de gravidade extremada, não sendo razoável aplicar-se indiscriminadamente percentuais idênticos para majorantes distintas, a exemplo de aplicar-se o mesmo aumento em um roubo em concurso de agentes, em um roubo de veículo automotor que venha a ser transportado para outra unidade da federação, outro Estado, e um roubo com restrição da liberdade das vítimas. A severidade deste último caso, em meu sentir, é significativamente mais acentuada e deve ser considerada no momento de aplicar o percentual de aumento na fixação da pena. Aqui, para além disso, não se pode desconsiderar que duas pessoas tiveram suas liberdades constringidas pela ação do agente. Eleva-se, assim, a pena para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. Ainda na terceira fase de aplicação da pena, passo a análise da causa de diminuição de pena da tentativa. O réu superou várias fases do iter criminis, tendo se aproximado do limite da consumação. Conseguiu se afastar com o veículo roubado, conduzindo a carga em direção ao seu destino para desembarque, mantendo contato com seus comparsas. Por acaso do destino, policiais militares cruzaram o caminho de acusado e vítimas e perceberam algo suspeito, interrompendo o curso do crime quando a consumação já se avizinhava. Desta forma, perfaz-se como de rigor a aplicação do fator mínimo de redução de uma terça parte, culminando com a pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 09 (nove) dias-multa. Não existindo outras causas especiais de aumento ou de diminuição, fica consolidada como definitiva a pena ora estabelecida. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, pondero que o delito foi empreendido de modo extremamente gravoso, com submissão das vítimas a permanecerem sob o jugo do ofensor, com suas liberdades restritas, na perspectiva de subtração da carga e do caminhão que a transportava. Ademais, o acusado é reincidente. Com isto, de todo rigor a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, na forma do artigo 33, § 2º e § 3º do Código Penal. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de CONDENAR o acusado IGOR MATEUS DE SOUZA RISE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e V, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 09 (nove) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça a pessoa, bem como considerando a pena aplicada, fatos impeditivos da concessão do benefício. A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida. O acusado vem respondendo aos termos do processo em liberdade, não havendo nenhum motivo ou fato novo que justifique, agora, o decreto prisional antes do trânsito em julgado da condenação. Fica, portanto, facultado que apele em liberdade. Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária. Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se mandado de prisão. Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ). Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias. Efetuado o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais. Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório. Registre-se a sentença. Publique-se e intime-se. Nada mais. Não havendo óbice na utilização de sistema audiovisual em audiência, todas as ocorrências,

manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados pelo Microsoft Teams, acostados aos autos por meio de certidão lavrada após o presente termo de audiências. Lido e achado conforme, este termo de audiência vai devidamente assinado, digitalmente, pelo MM. Juiz de Direito, consoante disposto no artigo 1.269 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Eu, Rogério Teixeira Fernandes, digitei.